

上海市人民代表大会常务委员会关于 修改《上海市食品安全条例》的决定

(2025年11月26日上海市第十六届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议通过)

上海市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议决定对《上海市食品安全条例》作如下修改：

一、增加一款，作为第五条第三款：

乡镇人民政府、街道办事处按照职责做好辖区内食品安全综合协调、隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。

二、删去第七条第二款和第十款，将第九款修改为：

经济信息化、交通、城市管理行政执法、公安、生态环境、教育、民政、住房城乡建设管理、文化旅游、通信管理、邮政管理等部门在各自职责范围内，共同做好食品安全相关工作。

三、增加一款，作为第十条第二款：

本市支持食品安全新技术、新工艺的推广应用和产业技术改造升级，推动食品产业高质量发展。

四、将第二十一条修改为：

从事食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者，应当依法办理备案或者按照国家规定办理许可。

五、将第二十二条第三款修改为：

本市建立进口食品安全信息相互通报制度，强化进口食品的部门监管联动。

删去第四款。

六、增加一款，作为第二十八条第二款：

预制菜的生产、销售、贮存、运输等环节应当符合法律、法规、规章和食品安全标准的要求。

七、将第三十条修改为：

对已经售出，因违反法律、法规、食品安全标准等原因，被召回或者退回的食品，按照法律、行政法规的规定处理。

对因其他原因收回的在保质期内的各类食品及半成品，食品生产经营者应当进行登记，在显著标记区域内独立保存，并不得将其作为原料用于生产各类食品，或者经过改换包装等方式以其他形式进行销售或者赠送。因标签、标志、说明书不符合食品安全标准而收回的，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售或者赠送；销售或者赠送时应当向消费者或者受赠人明示补救措施。

八、删去第三十一条第三款，增加一款，作为第四款：

鼓励食品生产经营者的食品安全管理人员取得相关职业技能等级证书。

九、将第三十五条第四项修改为：

(四)明确入场食品经营者的食品安全责任。

十、增加一条，作为第三十八条：

生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品和其他专供特定人群的主辅食品的企业，应当按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系，定期对该体系的运行情况进行自查，保证其有效运行，并向所在地的区市场监督管理部门提交自查报告。

从事特殊食品销售的经营者，应当在其销

售场所设立特殊食品专柜或者专区,并按照规定在显著位置标明警示用语和消费提示。

十一、将原第三十八条改为第三十九条,增加一项,作为第一款第三项:

(三)食品加工制作关键区域安装视频监控设备的,确保设备安装、运行符合相关技术规范和管理要求。

十二、增加一条,作为第四十条:

学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的食堂,应当严格遵守法律、法规和食品安全标准,建立并执行食品安全管理制度;采取承包、委托等方式经营食堂的,应当依法通过招投标等方式公开选择取得相应食品经营许可的餐饮服务提供者,并加强对食堂承包方、受委托经营方的监督。

集中用餐单位从供餐单位订餐的,应当从取得食品生产经营许可的企业订购,并按照规定对订购的食品进行查验。供餐单位应当严格遵守法律、法规和食品安全标准,当餐加工,确保食品安全;学校、托幼机构应当加强对供餐单位食品安全、菜品质量、服务水平、环境管理等日常化管理,并畅通家校沟通渠道。

教育、民政、住房城乡建设管理等部门应当加强对本行业集中用餐单位的食品安全教育和日常管理,及时消除食品安全隐患。

十三、将原第三十九条改为第四十一条,增加一款,作为第二款:

餐饮服务提供者应当对配送的直接入口食品使用封签或者使用具备封签功能的食品包装物予以封口。未封口或者封签损坏的,配送人员有权拒绝配送,消费者有权拒绝接收。

十四、将第五十条改为第五十二条,修改为:

上市销售的肉类产品应当附具检疫合格证明;上市销售的其他食用农产品应当按照规定附具承诺达标合格证、检测合格证明。

食用农产品批发交易市场开办者应当查验入场销售者的身份证明,入场销售食用农产品的承诺达标合格证、检测合格证明或者检疫合

格证明;对无法提供食用农产品承诺达标合格证、检测合格证明的,应当进行抽样检验或者快速检测,结果合格的,方可入场销售。

十五、将原第五十二条改为第五十四条,增加一款,作为第二款:

鼓励入网餐饮服务提供者在自建交易网站首页或者网络食品交易第三方平台经营活动主页面的醒目位置,以视频形式实时公开食品加工制作现场。网络食品交易第三方平台应当为入网餐饮服务提供者以视频形式实时公开食品加工制作现场提供技术支持。

十六、将第五十三条改为第五十五条,第一款款首修改为:

网络食品交易第三方平台提供者应当按照国家和本市有关规定完善平台管理机制,建立食品安全管理制度,履行下列管理责任。

十七、将第七十五条改为第七十七条,增加两款,分别作为第三款、第四款:

市场监督管理部门根据风险防控需要,可以对食品生产经营企业的质量管理体系运行情况开展监督检查,并根据监督检查结果进行综合研判,采取相应管理措施。

市场监督管理、交通、农业农村、粮食、邮政管理等部门应当按照各自职责,加强食品和食用农产品运输的全过程监管、食品寄递安全管理,督促相关经营者落实食品安全管理责任。

十八、将第七十六条改为第七十八条,增加一款,作为第四款:

市场监督管理部门应当加强职业化检查员队伍建设,强化考核培训,提高检查员专业化水平。

十九、将第八十一条改为第八十二条,增加两款,分别作为第四款、第五款:

食品和食用农产品生产经营者按照规定在统一的安全信息追溯平台录入、接收确认追溯信息的,可以作为完成进货查验等记录的凭证。食品和食用农产品生产经营者应当对录入信息的真实性负责。

鼓励食品、食品添加剂生产企业建立从原

料采购到成品销售的全过程食品安全信息追溯体系,并与统一的食品安全信息追溯平台对接。

二十、将第八十六条改为第八十七条,第一款修改为:

任何组织或者个人发现食品生产经营中的违法行为,可以通过网络、电话等渠道向市场监督管理、农业农村等部门投诉、举报。

二十一、将第九十条改为第九十一条,删去第一款,第二款款首修改为:

违反本条例第三十四条规定,有下列情形之一的,由市场监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证或者准许生产证。

二十二、将第九十三条改为第九十四条,第二款、第三款合并为一款,作为第二款,修改为:

违反本条例第二十九条第二款、第三十条第二款规定,食品生产经营者有下列情形之一的,由市场监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证、准许生产证或者告知乡镇人民政府、街道办事处注销临时备案:

(一)将超过保质期的食品 and 食品添加剂退回相关食品生产经营企业的;

(二)将收回的在保质期内的各类食品及半成品作为原料用于生产各类食品,或者经过更换包装等方式以其他形式进行销售或者赠送的。

二十三、将第九十七条改为第九十八条,增加一款,作为第三款:

违反本条例第四十一条第二款规定,餐饮服务提供者对配送的直接入口食品,未使用封签或者未使用具备封签功能的食品包装物予以封口的,由市场监督管理部门责令改正;拒不改正的,处二百元以上五百元以下罚款。

二十四、将第一百零二条修改为:

违反本条例第五十四条第一款规定,网络食品经营者未按照规定在自建交易网站首页或

者网络食品交易第三方平台经营活动主页面的醒目位置,公示其从业人员健康证明、食品安全量化分级管理等信息的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处一万元以下罚款。

二十五、删去第六条第三款、原第七十八条、原第九十八条第一款、第一百条。

二十六、其他修改

(一)将原第五十二条中的“在自建交易网站或者网络食品交易第三方平台的首页显著位置或者经营活动主页面醒目位置,公示其营业执照、食品生产经营许可证件”修改为“在自建交易网站首页或者网络食品交易第三方平台经营活动主页面的醒目位置,公示其电子营业执照、食品生产经营许可电子证书”。

(二)在第七条第一款中的“食品添加剂”后增加“食品相关产品”,第二十六条第二款中的“专用橱柜”前增加“专用区域或者”,原第三十八条第二款中的“透明玻璃墙”后增加“互联网”;将第二十五条第二款中的“标注‘食品用’字样”修改为“标注‘食品接触用’‘食品包装用’等用语或者标志”,原第三十九条和原第九十七条第一款中的“送餐”均修改为“配送”,原第四十条第一款中的“备案”修改为“报告”,第四十七条第二款中的“道口”“取得道口检查签章”分别修改为“通道”“检查合格”,原第七十六条第一款中的“加强现场巡查”修改为“综合运用现场检查与非现场检查等方式”,第八十四条中的“城市网格化管理机构”均修改为“城市运行管理机构”。

(三)删去原第七条第六款中的“酒类流通和消费领域的质量安全监督管理”,第十二条中的“各级人民政府应当”,第十八条第三款中的“食品相关产品的企业标准,报市质量技术监督部门或者区市场监督管理部门备案”,第二十二条第二款中的“登记进沪食品和食用农产品相关信息”,原第三十八条第一款第三项中的“根据消费者的要求”,第四十六条第二款中的“无公害农产品”,第五十八条第三款中的“并经工商登记”,第七十三条第一款中的“质量技术监督

督”，第八十四条第二款中的“派出”，原第八十六条第二款中的“咨询”，第九十二条第四款中的“按照各自职责”，第一百零五条第二款中的“对易腐烂、变质等不宜保管的食品，可以在留存证据后进行无害化处理”。

（四）将本条例部门名称中的“食品药品监督管理部门、市场监督管理”“食品药品监督管理或者市场监督管理”“食品药品监督管理、质量技术监督”“食品药品监督管理”“质量技术监督”“市食品药品监督管理、区市场监督管理”“食品药品监督管理或者质量技术监督”“食品药品监督管理、市场监督管理”“食品药品监督管理、市场监督管理、质量技术监督”“食品药品监督管理、质量技术监督、市场监督管理等”“市食品药品监督管理部门或者区市场监督管理”

“市食品药品监督管理、质量技术监督部门或者区市场监督管理”统一修改为“市场监督管理”；第八十四条第三款中的“区市场监督管理、城市管理行政执法、环保等部门及其派出机构”修改为“相关部门或者机构”。

（五）将有关条款部门名称中的“国务院卫生计生部门”“国务院卫生行政管理部门”统一修改为“国务院卫生行政部门”，“农业”“环境保护”“消防安全”“卫生计生”分别修改为“农业农村”“生态环境”“消防救援”“卫生健康”，删去“出入境检验检疫”。

此外，对部分文字和条款顺序作相应调整。

本决定自 2026 年 1 月 1 日起施行，《上海市食品安全条例》根据本决定作相应修正后重新公布。

上海市食品安全条例

（2017 年 1 月 20 日上海市第十四届人民代表大会第五次会议通过 根据 2025 年 11 月 26 日上海市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈上海市食品安全条例〉的决定》修正）

目 录

第一章 总则
第二章 食品安全风险监测、评估和食品安全标准
第三章 食品生产经营
第一节 市场准入的一般规定
第二节 生产经营过程控制
第三节 食用农产品
第四节 网络食品经营
第四章 食品生产加工小作坊和食品摊贩
第一节 食品生产加工小作坊
第二节 食品摊贩

第五章 食品安全事故预防与处置
第六章 监督管理
第七章 法律责任
第八章 附则

第一章 总 则

第一条 为了保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）等有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市行政区域内食品、食品添加剂、食品相关产品的生产经营，食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品，食品的贮存和